

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת משה פסל

5814/25/פ

הצעת חוק קידום התחרות בענפי המזון והפארם (תיקון – היקף מחזור המכירות של קמעונאי פארם גדול), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 3 בחוק קידום התחרות בענפי המזון והפארם, התשע"ד–2014¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3(ב), אחרי "ו"קמעונאי גדול" יבוא "ובהגדרה "קמעונאי פארם גדול" שבסעיף 21א".
2. תיקון סעיף 21א בסעיף 2 לחוק העיקרי, בהגדרה "קמעונאי פארם גדול", במקום "הסכום האמור בהגדרה "קמעונאי גדול" יבוא "450 מיליון שקלים חדשים והוא מחזיק בשלוש חנויות פארם לפחות".
3. תיקון סעיף 29 בסעיף 29 לחוק העיקרי –
 - (1) במקום ההגדרה "חנויות" יבוא :
"חנויות" – אחד מאלה :
 - (1) לעניין קמעונאי גדול כהגדרתו בסעיף 2 – חנות כהגדרתה בסעיף האמור ;
 - (2) לעניין קמעונאי פארם גדול – חנות פארם כהגדרתה בסעיף 21א ;
 - (2) בהגדרה "קמעונאי גדול", במקום הסיפה החל במילים "ואולם המונח" יבוא "ובלבד שאם הוא מחזיק חנויות שאינן מקוונות – שטח המכירה הממוצע שלהן עולה על 120 מ"ר, וכן קמעונאי פארם גדול כהגדרתו בסעיף 21א".

דברי הסבר

חוק קידום התחרות בענפי המזון והפארם, התשע"ד–2014 (להלן – החוק), קובע הוראות לעניין

¹ ס"ח התשע"ד, עמ' 438.

התנהגויות שעלולות לפגוע בתחרות ולהביא לעליית מחירים, לגבי כל אחד משלושת יחסי הכוחות העיקריים בתחום שיווק מוצרי מזון ופארם: קמעונאי-ספק, קמעונאי-קמעונאי וקמעונאי-צרכן.

פרק ב' לחוק, שעניינו הסדרת פעילות ספקים וקמעונאים, קובע בין השאר חובות מוגברות שיחולו על קמעונאים גדולים ועל ספקים גדולים, המוגדרים בחוק על פי היקף המכירות שלהם, ובו שני חלקים:

1. סימן א' – איסורים והגבלות החלים לעניין יחסי קמעונאי-ספק, ובהם איסור על ספקים וקמעונאים להתערב זה אצל זה, לעניין ההסדרים של הקמעונאי עם ספק אחר או של הספק עם קמעונאי אחר; איסור על ספקים גדולים להתערב בסידור מצרכים בחנויות של קמעונאים גדולים ואיסורים לעניין תמחור ומתן הנחות;

2. סימן ב' – הסדרת התחרות הגאוגרפית בין קמעונאים גדולים, ובעיקר קביעת החובה החלה על קמעונאי גדול לפנות לממונה על התחרות אם הוא מעוניין לפתוח חנות חדשה באותו אזור שהוא כבר פועל בו, בהתקיים תנאים מסוימים כמפורט בחוק.

פרק ג' לחוק, שעניינו שקיפות מחירים, מחייב קמעונאים גדולים לפרסם לציבור ברשת האינטרנט את מחיריהם של המצרכים הנמכרים בחנויותיהם.

לפני כעשור תוקן פרק ג' לחוק כך שהחובות הקבועות בו ביחס לקמעונאים גדולים הוחלו הן על קמעונאים שעיקר המכירות בחנויותיהם מקורן במוצרי מזון טריים כגון, פירות וירקות, חלב ומוצרי (להלן – ענף המזון), והן על קמעונאים שנתח ניכר מהמכירות בחנויותיהם מקורן במוצרי ניקיון, היגיינה ותמרוקים (להלן – ענף הפארם).

בחוק קידום התחרות בענף המזון (תיקון מס' 8 והוראת שעה), התשפ"ד–2024 (להלן – תיקון מס' 8), שאושר לפני כשנה, הוחלו על ענף הפארם, בשינויים מסוימים, האיסורים וההגבלות שנקבעו בפרק ב' ביחס לקמעונאים ולספקים בענף המזון. במסגרת אותו תיקון נקבעה הגדרה ל"קמעונאי פארם גדול" שעליו יחולו, בשינויים, האיסורים וההגבלות שנקבעו בפרק ב' ביחס לקמעונאי גדול. על פי ההגדרה האמורה, "קמעונאי פארם גדול" הוא קמעונאי פארם שמחזור המכירות בחנויות הפארם שלו עולה על סכום העומד היום על כ-286 מיליון שקלים חדשים – שהוא הסכום הקבוע בהגדרה "קמעונאי גדול" המתייחסת לקמעונאים בענף המזון.

בשל השונות הגדולה בין נתחי השוק של השחקנים השונים בענף הפארם, התברר כי החלת חובות מוגברות לפי תיקון מס' 8 על קמעונאי פארם בסדרי גודל שונים, מקשה על קמעונאי פארם המוגדרים כ"קמעונאי פארם גדול" כאמור באותו תיקון, שנתח השוק שלהם בענף הפארם קטן יחסית לשחקנים הגדולים בענף זה, להמשיך ולפעול באותו ענף.

לפיכך, מוצע לתקן את הגדרת "קמעונאי פארם גדול" ואת הגדרת "קמעונאי גדול" בפרק ג' לחוק, כך שמחזורי המכירות שמעבר להם קמעונאי פארם ייחשב כקמעונאי פארם גדול יהיו גדולים משמעותית ממחזורי המכירות הקבועים ביחס לקמעונאי מזון ויעמדו על סכום של 450 מיליון שקלים חדשים. נוסף על כך, מוצע להתאים לתיקון האמור את ההגדרה "חנויות" שבפרק ג' לחוק.

הצעת חוק בנוסח זהה אושרה לקריאה ראשונה בוועדת הכלכלה של הכנסת (פ/5466/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"א באייר התשפ"ה (19.05.2025)